

# 神州数码云服务合同

合同编号

甲方：山东运达电子商务有限公司

乙方：北京神州数码云计算有限公司

最终用户名称：山东运达电子商务有限公司

服务起始时间：具体开通时间以原厂开通服务为准

甲乙双方经过平等友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，就乙方依托Microsoft Azure公有云平台（以下简称“云平台”）为甲方提供的云平台服务事宜协商一致，达成如下协议。

## 一、服务内容

乙方依托Microsoft Azure公有云平台，在服务期内按照甲方要求为甲方或甲方指定账户提供国内版Microsoft Azure云服务（由上海蓝云网络科技有限公司运营并提供服务）包括但不限于云服务账户开立、充值、云计费、云监控、云管理服务等。

服务期限：自原厂服务开通之日起。

服务内容：ABUS账单管理系统

服务描述：ABUS用于管理Microsoft Azure账单和用量的在线SaaS系统，旨在为渠道用户或Microsoft Azure客户提供对Microsoft Azure资源使用的记账、分析、优化等功能，提升市场和客户对Microsoft Azure使用情况的理解，协助渠道用户或者Microsoft Azure客户合理预购、分销、使用、监控Azure资源等

乙方明了并确认，所有服务内容均由厂商负责运营提供，服务内容、服务标准与服务费用标准以原厂标准为准。

## 二、费用支付

乙方于甲、乙双方交接发票、结算票据事宜，双方一致认同：甲方取得发票并不代表甲方货款已付清，货款已付清是以甲方货款全部到乙方指定账户为标准。

付款方式：现结交易情形

付款具体方式：一次性付款方式

甲方于 本合同生效之日 内 内向乙方一次性支付全部款项，本合同项下含税  
总金额为人民币 （大写人民币 贰仟贰佰柒拾壹元捌角柒分 ）。在  
甲方向乙方支付合同约定全款前，乙方有权拒绝下单或拒绝发货，且不承担逾  
期交货的违约责任。

果甲方在使用本合同约定产品及服务时超出本合同约定的金额，超额部分甲方  
应当在收到乙方指定邮箱发送的《超额用量付款通知书》（详见附件） 内 内向  
乙方支付。如果甲方无法按时支付超额费用，乙方有权暂停甲方账户的Microsoft A  
zure云服务，并以email等形式通知甲方。由于甲方欠费停止服务而给甲方造成的一  
切损失（包括但不限于数据丢失等），乙方不承担任何责任。双方指定邮箱如下：

甲方：

乙方：

方明了并确认，最终客户在使用Microsoft Azure云服务的过程中，所使用的云  
服务产品超出微软官方约定的产品类别之外的部分，Microsoft Azure计费平台将会  
按照原厂服务费用标准进行计费，所产生的费用将会计入甲方的计费账单中，甲方  
应按照乙方出具的账单支付对应的服务使用费。

方应向甲方开具与付款金额等额有效增值税专用发票（云服务）。

方收款账户：

户名：ceshi

开户行：招商银行股份有限公司北京双榆树支行

账号

### 三、不可抗力

旦本协议各方确认发生不可抗力致使本协议无法履行或延期履行，任何一方都  
将可以暂停履行本协议，但应 个工作日内通知对方并 内提交不可抗力事  
件的详细情况及有效证据。如果上述不可抗力的影响未能在不可抗力发生之日  
天内消除，且双方未能就本协议协商一致达成变更意见，任何一方有权解除本协议  
，本协议自一方向另一方发出终止通知之日起解除。

可抗力”是指本协议双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事  
件，该事件使任何一方根据本协议履行其全部或部分义务已不可能。该事件包括但  
不限于政府行为、政策变化、地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争或任何其  
它类似事件等。

于互联网之特殊性质，不可抗力亦包括下列影响互联网正常运行之情形：黑客攻击；电信部门技术调整导致之重大影响；因政府管制而造成之暂时关闭；病毒侵袭等。

#### 四、知识产权及保密

方保证一方向另一方提供的资料不会侵犯任何其他人的知识产权或合法权益，否则一切责任由该方自行承担，概与另一方无关。

方保证一方根据本协议获知或获准使用的另一方的硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识和经营过程是另一方的合法所有，该方对此无任何权利或利益。

方在本协议有效期间获知的对方的商业秘密、技术秘密等需双方保密的事项，在合同期间及合同终止后都不得向第三方披露或公开。

何一方在下列任一情形下披露保密信息不视为违反本协议：

该信息在披露时已为公众所知悉；

该信息乃根据另一方事先书面同意而披露；

一方按照对其有管辖权的政府司法等部门依据我国法律、法规执行公务时的要求而披露，前提为披露之前一方先以书面形式将披露的商业秘密的确切性质通知另一方。

上 、 并不因本协议的解除和终止而失效。

#### 五、违约责任

方应按照本协议约定及时、足额提供充值服务，每迟延一日，乙方应按照逾期未充值金额 甲方支付违约金，若乙方单次逾期超过 日，甲方有权立即终止本协议，乙方应按照逾期充值金额 甲方支付违约金。

方应按照本协议约定及时付款，每延迟一日，甲方应按照逾期付款金额 向乙方支付违约金，若甲方逾期付款超 ，乙方有权立即终止本协议，甲方应按照合同总额 乙方支付违约金，并赔偿乙方所受的一切损失。

方无故拒绝接受符合合同约定服务的（包括甲方中途退货或要求暂停服务），视为甲方单方违约，甲方除应向乙方支付其拒绝接受部分（或中途退货部分）全部款项外，还应向乙方支付服务总金额 为违约金。

因不可抗力导致本协议无法执行或不能按计划执行，均不视为甲乙双方违约。

上述约定及本协议另有约定外，如一方违反本协议中所规定的义务，违约方在收到守约方中要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，如违约方继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权终止本协议。

本合同约定的产品/服务具有可复制性以及最终用户的唯一性，故本合同约定的产品/服务不支持任何形式的退换货或中途退订。同时，甲方须确保其或其最终用户在签署的《世纪互联在线服务高级协议》或其他厂商协议期内不得终止Microsoft Azure云服务。

甲方逾期支付账单费用的，乙方有权暂停甲方账户的Microsoft Azure云服务使用。乙方停止向甲方提供云服务当日 内，甲方仍未续费的，乙方有权立即终止本协议，并要求甲方赔偿逾期付款总 约金，同时应向乙方赔偿因此遭受的全部损失。即使本协议终止，甲方仍需向乙方支付已使用的账单费用。

维护健康的合规环境，支持业务的持续发展，甲方应向乙方提供最终订购用户发票或世纪互联（中国）有限公司（或世纪互联所指定的第三方审计师）和/或微软要求提供的其他用于审计工作的资料。对于甲方任何不予配合审计的情况，依据性质及严重程度，乙方将对其采取相应的警告或惩罚措施，包括但不限于：警告信；扣除季 年 如有；暂停奖励计划/交易（如有）；信用冻结（如有）；终止奖励计划/交易（如有）；终止合同及 MPN 状态。对于甲方不予提供最终订购用户发票和/或世纪互联（中国）有限公司（或世纪互联所指定的第三方审计师）、微软要求提供的其他用于审计工作的资料或其他不配合审计的情况，乙方将不再继续与其进行 SA 相关销售业务，如因甲方因违反本条款导致微软厂商终止 MAICPP 资质，无法履行本协议的，甲方应赔偿乙方因此而发生的全部损失。

## 六、争议解决和适用法律

乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决。如协商不成，甲乙双方同意将争议提交乙方所在地有管辖权的人民法院解决。

协议的订立、效力、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

## 七、其他约定

协议内容仅限于解释为乙方向甲方提供微软云服务账户开立、充值、账单监测等服务，不可因此认为乙方与微软存在任何责任连带。乙方不参与微软产品及服务的开发、提供、运营，不因微软产品及服务不合格或者给甲方造成的损失而承担任何责任。

方应当以合法之目的及手段以通常方式使用微软产品及服务，若甲方因为产品及服务的非法使用而给微软的产品或服务提供商或第三人造成任何损失，或者被主管机关处罚的，由甲方自行承担相关责任，乙方不因此承担任何责任。同时，乙方因此而发生任何直接损失的，甲方还应予赔偿。

方须将遵守所有适用的反贿赂、反腐败、反不正确账簿和记录、反内部控制不足和反洗钱法律，包括美国《反海外腐败法》（以下简称“反腐败法”）。

本协议有效期内，基于微软公司审计及合规之目的，甲方同意按照乙方的要求及时提供有关自身或最终用户的产品/服务/方案订单记录、合同、信息、材料、报告或其他相关文件，并确保上述文件的真实性。

协议正本一，甲乙双方各，自双方盖章之日起生效。本协议的修改与变更必须经双方协商一致，以书面形式进行，并由双方加盖公章或合同专用章后生效。

## 八、特别约定

方同意并知悉，如甲方购买的是Microsoft Azure (Cloud)版，其在使用中产生的数据可能部分或全部存储在海外，除非甲方自行同意或经审批同意，甲方使用本产品或在线服务所产生的任何数据不得违反中国网络安全法或其他法律限制出境的规定，否则甲方应自行承担因此造成的全部损失，如因甲方上述行为给乙方造成损失的，甲方还应全部赔偿。

方须保证遵守厂商如下政策规定，如甲方违反本条厂商政策，视为违约，甲方应向乙方承担因此给乙方造成的全部损失：

方仅能将本合同约定产品销售给最终用户，不得再次销售给任何其他转售商。

方应与微软（本合同约定产品、服务的技术提供方），签署有效的微软合作伙伴协议，并拥有有效的微软MPN ID。

方应当：

(i)允许世纪互联（中国）有限公司（或世纪互联所指定的第三方审计师）审计甲方代表最终订购用户解决方案和/或世纪互联在线服务的订单记录和合同；

(ii)无论在协议中有任何相反的约定，如果世纪互联基于合理理由认为或善意地认定乙方或甲方违反了法律和世纪互联的反腐败政策的约定，则乙方可以发出通知暂停或终止甲方转售本合同约定产品、服务的权利，并有权立即终止本协议；

(iii)在与最终用户的协议中体现以下条款：

“最终用户所有与微软软件使用相关的权利和义务均在由最终用户与微软（作为原厂商）之间直接订立的微软软件许可协议中明确规定。本公司无权向最终用户做出任何与微软软件许可协议条款相冲突的承诺。如本公司与最终用户签署的销售合同中有任何与微软软件使用相关的权利和义务的相关约定与微软软件许可协议条款不一致的，应以微软软件许可协议条款为准。所有对微软软件许可协议的修改仅在由最终用户和微软同意并签署书面修订文件后生效。“微软软件许可协议”系指微软商业和服务协议、企业协议、选择附加协议和（或）其它相关文档。微软为本条款的第三方受益人，在微软认为对于维护其在本条款项下的权利必要的范围内，有权直接强制执行本条款。”

(iv)向乙方和/或世纪互联（中国）有限公司（或世纪互联所指定的第三方审计师）、微软提供最终订购用户发票。

于甲方违反本合同约定的行为而给乙方、世纪互联（中国）有限公司或微软造成任何损害的，甲方应全部赔偿。

甲方： 山东运达电子商务有限  
公司

盖章位

联系人： 张三

签署日期  
日

乙方： 北京神州数码云计算有  
限公司

盖章位

联系人： 李四

签署日期  
日

附件：《合作伙伴廉洁诚信协议》

## 合作伙伴廉洁诚信协议

神州数码与采购方为营造健康商业环境，双方经友好协商签订本协议，并作为双方共同遵守的廉洁诚信合作行为准则执行。

本协议中双方均包含其控股子公司、分公司、关联公司及其工作人员。

### 一、双方责任



■ 双方应当自觉遵守党和国家有关廉政建设的法律、法规及有关规定及神州数码廉洁诚信制度的规定。

■ 双方承诺并保证，在合作期间不存在己方在职员工或离职员工直接或变相持股或控制对方公司或其关联单位，但公开市场股票投资不在前述限制。

■ 合作期间，双方均应确保各自严格遵守以下廉洁诚信约定（包括但不限于）：严禁以回扣、证券、旅游、高档宴请等方式存在不正当利益输送，进行商业贿赂；及时披露神州数码员工（包括在职和离职）或近亲属在采购方单位存在持股、任职、兼职、借贷、投资等可能存在利益冲突的情况；严禁串标、围标；不得向对方人员或其亲属提供资金借贷或者发生其他资金往来行为。

■ 在双方业务合作过程中，神州数码的员工不得对采购方私自承诺，包含但不限于商务承诺，若神州数码的员工私自承诺，视为无效承诺。神州数码提供给采购方的商务信息及合同（订单）履行信息等，以神州数码官方渠道为准。若采购方收到非官方渠道传递的商务信息，采购方有义务通过神州数码官方渠道进行核实确认。若采购方在与神州数码业务合作过程中提供虚假信息，或明知是虚假信息仍协助神州数码员工造假，采购方需赔偿神州数码由此造成的损失，同时神州数码保留追究采购方法律责任的权利。

■ 采购方有责任就神州数码人员或神州数码业务合作单位人员营私舞弊、弄虚作假等违反职业道德准则的行为及时向神州数码举报，神州数码受理举报的邮箱为：【[audit@digitalchina.com](mailto:audit@digitalchina.com)】

## 二、其他约定

■ 如果采购方违反本协议约定，应承担所涉合同（订单）金额的 ■ 但不低于人民币 ■ 万元的违约金，并赔偿神州数码所有损失。神州数码有权视情节严重程度，选择解除双方签署的全部合同（订单），且无需承担任何违约责任。

■ 本协议诉讼管辖适用合同（订单）正文的约定。

■ 本协议与合同（订单）正文同时生效，至双方不可能再发生商务合作之日终止。

■ 本协议签订后将作为所有甲、乙双方所签合同（订单）的附件。对本协议生效前已发生的违反本协议的行为，一律适用本协议的规定。

《服务开通确认单》

北京神州数码有限公司：

我单位\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，签署了编号为：\_\_\_\_\_的服务合同，我公司目前已确认贵公司已开通此合同对应的服务。

特此确认！

单位名称：

(盖公章)

签 字：

时 间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

超额用量付款通知书

XXXX有限公司：

我司与贵司于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签署了合同编号为:\_\_\_\_\_金额为:\_\_\_\_\_元的《\_\_\_\_\_》，现贵司基于前述合同所使用的Azure服务，目前已超额，超额情况如下，请贵司于收到本通知书  内向我司支付全部超额款项。

收款账户如下：

户名：

开户行：

账号：

| 服务部件号<br>(SKU) | 服务说明 | 使用地所在的国家/地区 | 账单总金额 (含税人民币) | 备注 |
|----------------|------|-------------|---------------|----|
|                |      |             |               |    |
| 总计：            |      |             |               |    |



《云服务及产品订单》

甲方：山东运达电子商务有限公司

乙方：北京神州数码云计算有限公司

鉴于甲乙双方 签订的编号 神州数码云服务协议》（以下简称“原协议”），现双方对原协议项下具体服务内容重新约定如下：

乙方为甲方提供充值服务，乙方应于双方签署本协议 个工作日内将下附订单中含税税金额人民币 充入甲方或甲方指定的Microsoft Azure账户（具体明细详见下附订单），甲方应于乙方充值完成 内向乙方出具加盖公章或合同专用章的《服务开通确认函》（详见附件一）。

客户名称：山东运达电子商务有限公司

订单类型：初始订单

定价方式为按月计价，货币为人民币。账单将按年开具。

| 服务部件号 (SKU)                 | 服务说明                           | 使用地所在的国家/地区 | 剩余月数 | 许可数量 | 每月单价 | 月度合计 | 订单总金额 (未税) | VAT % | 账单总金额 (含税) |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------|-------|------------|
|                             | Azure Monetary Commitment - CN | 中国          |      |      | /    | /    |            |       |            |
|                             | Multi-Factor                   | 中国          |      |      |      |      |            |       |            |
| 总计：                         |                                |             |      |      |      |      |            |       |            |
| 人民币实际结算总价款（大写）：贰仟贰佰柒拾壹元捌角柒分 |                                |             |      |      |      |      |            |       |            |

甲方：山东运达电子商务有限公司

乙方：北京神州数码云计算有限公司

盖章位



签署日期



盖章位



签署日期

